

제7절 수탁자 고유재산으로 된 뜻의 등기

1. 서 설

가. 개 설

유언대용신탁의 경우 위탁자의 사망 시 신탁재산의 수익자를 수탁자이면서 수익자로 지정한 경우에는 위탁자의 사망으로 신탁의 목적을 달성한 경우에 해당될 경우에는 신탁재산을 수탁자의 고유재산으로 할 수 있다(신탁법 제34조제2항).

신탁법 제34조제1항은 원칙적으로 신탁재산에 관하여 수탁자가 이익에 반하는 행위를 할 수 없도록 금지규정을 정하였다.

구 신탁법 제31조는 금지되는 이익상반행위로 신탁재산의 고유재산화와 신탁재산에 대한 권리취득만을 규정하고 있고, 신탁재산의 고유재산화에 대해서는 법원의 허가를 얻어 예외적으로 가능하도록 하면서도 권리의 취득행위에 대해서는 이와 같은 규정을 두고 있지 아니하여 해석상 논란이 있었는바, 이익상반행위의 유형을 추가하고 예외적으로 신탁법 제34조제2항으로 허용사유를 정비한 것이다.⁷⁹⁾

나. 예외적 허용규정

신탁법 제34조제2항에서는 제1항에도 불구하고 수탁자는 ①신탁행위로 허용한 경우 ②수익자에게 그 행위에 관련된 사실을 고지하고 수익자의 승인을 받은 경우 ③법원의 허가를 받은 경우에는 이익상반행위를 할 수 있도록 예외적으로 허용하였다.

구 신탁법 제31조는 법원의 허가를 받은 경우에만 예외적으로 이익상반행위가 가능하도록 규정하고 있어서 강행규정으로 해석되었는데, 수탁자인 은행이

79) 법무부 발행 신탁법 해설 260쪽

신탁재산을 자신에게 예치하여 은행계정으로 하는 자기예치(자행예금)의 유효성이 문제되었고, 이익상반행위를 모두 불허하면 수익자에게 불리하다는 실무상·이론상 비판이 제기되었는바, 개정 신탁법은 위탁자가 신탁행위로 허용행위를 정하거나 수익자의 개별적인 승인이 있는 경우에는 이익상반행위가 허용됨을 규정한 것이다.⁸⁰⁾

다. 신탁재산의 귀속 추정

신탁재산과 고유재산 간에 귀속관계를 구분할 수 없는 경우 그 재산은 신탁재산에 속한 것으로 추정하고(신탁법 제29조제1항), 서로 다른 신탁재산 간에 귀속관계를 구분할 수 없는 경우 그 재산은 각 신탁재산 간에 균등하게 귀속된 것으로 추정한다(신탁법 제29조제2항).

라. 허가신청절차

(1) 개 설

등기선례는 “신탁행위의 특약으로 위탁자 겸 수익자가 사망하였을 경우 신탁재산의 귀속권자를 수탁자로 지정하였더라도 수탁자는 「신탁법」 제31조제1항 단서(개정 신탁법 제34조제2항 단서) 또는 제71조에 의해 법원 또는 주무관청의 허가를 얻어야 신탁재산을 고유재산으로 할 수 있으므로, 이 경우에는 법원 또는 주무관청의 허가서를 첨부하여 수탁자의 고유재산으로 된 취지의 등기 및 신탁등기의 말소등기를 신청할 수 있다(등기선례 201012-7, 2010. 12. 23. 부동산등기과-2398 질의회답).”고 하였다.

(2) 관할 및 비용

관할은 수탁자의 주소지의 지방법원의 관할로 하고, 수탁자 또는 전수탁자가 수인일 때에는 그 중 1인의 주소지의 지방법원의 관할로 한다(비송사건절차법 제39조제1항).

80) 법무부 발행 신탁법 해설 264쪽

신청인은 수탁자이고, 신청서에는 1,000원의 인지를 붙여야 하고 송달료 2회분을 납부하여야 한다.

[서식] 신탁재산을 고유재산으로 하는 허가 신청서

신탁재산을 고유재산으로 하는 허가 신청

신청인 김 수 익(00000-0000000)
서울시 서초구 서초동 123-4
연락처 000-0000

신 청 취 지

신청인이 위탁자 망 김위탁(생전주소 서울시 서초구 서초로 456-7)과 20〇〇년 〇월 〇일 신탁계약에 기한 별지 목록기재의 신탁재산을 수탁자인 신청인의 고유재산으로 하는 것을 허가한다.
라는 판결을 구합니다.

신 청 원 인

1. 신청인은 수탁자겸 수익자로서 신청취지 기재의 위탁자와 20〇〇년 〇월 〇일 위탁자의 부양을 목적으로 신탁계약을 체결하고 별지목록기재의 부동산을 신탁재산으로 인수하여 관리하던 중 위탁자가 사망함으로써 인하여 신탁의 목적을 달성하였을 경우(신탁법 제98조제1호전단)에 해당되어 신탁이 종료되었습니다. 별첨신탁계약서 참조
2. 따라서 신탁종료 시 수탁자겸 수익자의 고유재산으로 한다는 신탁계약에 의하여 신청취지의 기재와 같은 허가를 구하고자 이에 신청합니다.

소명방법 및 첨부서류

- | | |
|---------------|-----|
| 1. 신탁계약서 | 1 통 |
| 1. 위탁자의 사망진단서 | 1 통 |
| 1. 신탁재산목록 | 1 통 |
| 1. 송달료납부서 | 1 통 |
| 1. 위 임 장 | 1 통 |

20 년 월 일

위 신청인 김 수 익 ①

서울중앙지방법원 귀 중

[별지목록]

부동산의 표시

서울특별시 서초구 서초동 100-1

대 16965.3㎡

이 상

2. 등기신청절차

가. 개 설

신탁법 제34조 제2항에 따라 신탁재산이 수탁자의 고유재산으로 되는 경우에는 신탁행위로 이를 허용하였거나 수익자의 승인을 받았음을 증명하는 정보(인감증명 포함) 또는 법원의 허가 및 수익자에게 통지한 사실을 증명하는 정보를 첨부정보로서 제공하여 "수탁자의 고유재산으로 된 뜻의 등기 및 신탁등기의 말소등기"를 신청할 수 있다(등기예규 제1799호5.나.). 이 경우의 기록례는 별지 등기기록례 8(428면 참조)과 같다.

신탁재산의 일부를 처분하거나 신탁의 일부가 종료되는 경우에는 권리이전등기와 신탁등기의 변경등기를 1건의 신청정보로 일괄하여 신청하여야 한다(등기예규 제1799호5.가.(2)). 신탁변경등기는 신탁재산 일부가 처분 또는 귀속 되는 경우 신탁재산이 아직 남아있으므로 변경등기도 함께 신청하도록 한 것이다.

신탁등기의 말소신청은 신탁된 권리의 이전등기 또는 말소등기의 신청과 동시에 하여야 한다(부동산등기법 제87조 제2항, 등기예규 제1799호).

나. 공익신탁법에 따른 공익신탁의 경우

“공익신탁”이란 공익사업을 목적으로 하는 신탁법에 따른 신탁으로서 공익신탁법 제3조에 따라 법무부장관의 인가를 받은 신탁을 말한다(공익신탁법 제2조 제2호). 위탁자는 신탁행위로 수탁자나 수익자에게 신탁재산을 지정할 수 있는 권한을 부여하는 방법으로 신탁재산을 특정할 수 있다(신탁법 제3조제4항).

신탁재산이 위탁자 또는 수익자(공익신탁법에 따른 공익신탁의 경우 다른 공익신탁 등이나 국가 또는 지방자치단체)에게 귀속되는 경우에는 그에 따른 권리이전등기와 신탁등기의 말소등기는 1건의 신청정보로 일괄하여 신청하여야 한다. 등기원인이 신탁재산의 처분 또는 신탁재산의 귀속임에도 신탁등기의 말소등기 또는 권리이전등기 중 어느 하나만을 신청하는 경우에는 등기관은 이를 수리하여서는 아니된다(등기예규 제1799호5.가.(1)).

신탁재산의 일부를 처분하거나 신탁의 일부가 종료되는 경우에는 권리이전등기와 신탁등기의 변경등기를 1건의 신청정보로 일괄하여 신청하여야 한다(등기

예규 제1799호5.가.(2)).

이 경우 보관수탁관리인의 선임을 증명하는 정보 및 법무부장관의 승인을 증명하는 정보를 첨부정보로 제공하여야 한다(등기예규 제1799호5.다.(1)).

(2) 공익신탁법제11조 제6항에 따라 신탁재산을 처분하는 경우에는 법무부장관의 승인을 증명하는 정보를 첨부정보로 제공하여야 한다. 다만 공익사업 수행을 위한 필수적인 재산이 아님을 소명한 경우에는 그러하지 아니하다(등기예규 제1799호5.다.(2)).

신탁등기의 말소등기를 할 때에는 주의사항등기를 직권으로 말소하고, 신탁등기를 말소함으로 인하여 말소한다는 뜻을 기록하여야 한다(등기예규 제1799호5.가.(3)). 이 경우의 기록례는 별지 등기기록례 11(98면 참조)과 같다.

다. 등기원인과 그 연월일

(1) 신탁재산 전부가 고유재산으로 된 경우

신탁재산 전부가 고유재산으로 되는 경우에는 신탁관계가 종료되어 신탁등기를 말소하게 되므로, 등기원인과 그 연월일은 “0년 0월 0일 신탁재산의 고유재산 전환”으로, 등기의 목적은 “수탁자의 고유재산으로 된 취지의 등기 및 신탁등기말소”라고 기재하여야 한다.

신탁등기말소의 원인은 “신탁재산의 고유재산으로 전환”으로 기재한다.

(2) 신탁재산 일부가 고유재산으로 된 경우

등기원인과 그 연월일은 “0년 0월 0일 신탁재산의 고유재산 전환”으로, 등기의 목적은 “수탁자의 고유재산으로 된 취지의 등기 및 신탁변경등기”라고 기재하고, 신탁등기말소의 원인은 “신탁재산의 일부 고유재산으로 전환”으로 기재한다. 신탁재산 일부만을 고유재산으로 한 경우에는 신탁재산이 아직 남아있으므로 변경등기도 함께 신청하도록 한 것이다.

라. 첨부서면

1) 신탁재산이 수탁자의 고유재산으로 된 경우에는 신탁행위로 이를 허용하

였거나 수익자의 승인을 받았음을 증명하는 정보 또는 법원의 허가 및 수익자에게 통지한 사실을 증명하는 정보를 제공하여야 한다.

2) 소유권이전 및 신탁말소등기 신청 시 말소의 대상이 되는 신탁등기 신청정보 : 신탁부동산에 대하여 매매 또는 신탁재산 귀속을 원인으로 소유권이전등기 및 신탁등기의 말소등기를 신청할 때에는 말소할 사항으로서 말소의 대상인 신탁등기를 특정하여 신청정보의 내용으로 등기소에 제공하여야 하는바, 다만 이전등기의 대상인 소유권등기와 말소등기의 대상인 신탁등기가 같은 순위번호를 사용하고 있는 경우에는 신청정보의 내용 중 “말소할 사항”에 관하여는 그 제공을 생략할 수 있다(부동산등기선례 제201906-1호, 2019. 6. 3. 부동산등기과-1331 질의회답).

3) 제3자의 허가서 등의 경우에는 수탁자는 신탁으로 인한 이전등기시 이미 받았으므로 신탁재산을 수탁자 명의의 고유재산으로 하는 경우에는 다시 제3자의 허가서 등을 첨부할 필요는 없다. 그러나 신탁재산을 수탁자의 고유재산으로 전환함은 그 실질이 새로운 소유권이전으로 볼 수 있으므로, 토지거래허가를 받아야 하는 경우에는 토지거래허가증을 첨부하여야 한다.

4) 이밖에 일반적인 소유권이전등기신청서에 따른 인감증명, 주소증명서면 등 신탁등기의 말소등기신청서에 첨부할 서면을 제출하여야 한다.

마. 취득세 등

(1) 취득세

신탁재산을 수탁자의 고유재산으로 전환하는 등기는 변경등기의 형식을 취하나 그 성질이 소유권이전이므로 소유권취득의 매입의 경우와 같다고 보아 취득세를 납부한다.

(2) 등록면허세

등록면허세는 소유권이전의 경우 부동산가액의 1,000분의20, 지방교육세는 등록면허세액의 100분의 20에 해당하는 금액을 납부하여야 한다.

신탁등기말소의 등록세는 부동산 매 1건당 6,000원을 납부하여야 하고(지방

세법 제28조제1항1호.마목), 교육세로 등록면허세액의 100분의20에 해당하는 1,200원을 납부한다.

(3) 국민주택채권

국민주택채권을 매입하여야 한다. 구청 등에서 발행한 등록면허세고지서에 나온 시가표준액이고, 국민은행에서 매입즉시 그 자리에서 할인이 가능하다.

(4) 인지세 납부

인지세를 납부하여야 한다. 국내에서 재산에 관한 권리 등의 창설·이전 또는 변경에 관한 계약서나 이를 증명하는 그 밖의 문서를 작성하는 자는 인지세를 납부하여야 한다(인지세법 제1조).

(5) 등기신청수수료

가) 소유권이전등기와 동시에 신탁등기를 하는 경우 : 소유권이전등기의 신청 수수료 이외에 신탁등기의 신청수수료를 별도로 납부하여야 한다.

[별표] 부동산신탁등기수수료(개정 2025.8.5. 등기예규 제1861호)

등 기 목 적 등		수수료	
		서면방문신청	전자표준 신청
소유권이전등기		18,000원	15,000원
신탁등기	가. 신탁등기	8,000원	6,000원
	나. 신탁등기의 변경, 말소등기 등 신탁관련 기타 등기	4,000원	3,000원

나) 신탁등기(신탁등기의 말소등기)와 그와 관련된 권리의 이전 등의 등기는 정확한 공시를 위하여 동시·일괄의 신청방법을 취하고 있을 뿐 신탁법 제4조, 민법 제186조에 의한 별개의 등기신청이므로, 당사자 간 다른 특별한 약정이 없는 한 신탁등기, 신탁등기의 말소·변경등기의 원칙적인 등기신청수수료의 납부의무자는 등기신청인인 수탁자이다(부동산등기선례 제202509-2호, 2025. 9. 11. 부동산등기과-3076 질의회답).

다) 전자신청의 경우(이품등기 포함) 등기신청수수료 납부 : 당사자 또는 대

리인이 신청정보를 모두 입력하고 승인을 받은 경우(승인대상이 아닌 경우 제외)에는 신청수수료를 전자적인 방법(신용카드, 계좌이체, 전자화폐)으로 납부하여야 한다. 등기신청수수료를 현금으로 납부한 경우에는 등기신청서에 은행수납번호를 기재하고, 납부서를 제출할 필요는 없다.

라) 등기신청수수료의 납부의무자 : 등기신청수수료는 등기신청인이 이를 납부하여야 하되, 등기권리자와 등기의무자의 공동신청에 의하는 경우에는 등기권리자가 이를 납부하여야 한다(등기예규 제1861호, 시행 2025.08.05.).

마) 수개의 부동산에 관한 등기신청을 일괄하여 하나의 신청서(촉탁서를 포함한다. 이하 같다)로써 하는 경우 : 이 경우에는 등기의 목적에 따른 소정의 수수료액에 신청 대상이 되는 부동산 개수를 곱한 금액을 등기신청수수료로 납부하여야 한다.

(예시) : ① 하나의 신청서로써 1필지의 토지 및 그 지상의 1개의 건물에 관한 매매를 등기원인으로 하는 소유권이전등기를 신청하는 경우: 1만8천원 (소유권이전등기신청수수료) $\times$ 2(부동산 개수) = 3만6천원

② 하나의 신청서로써 1필지의 토지 및 그 지상의 1개의 건물에 관한 상속을 등기원인으로 하는 소유권이전등기 또는 근저당권이전등기를 신청하는 경우: 2만원(이전등기신청수수료) $\times$ 2(부동산 개수) = 4만원

③ 하나의 촉탁서로써 3개의 부동산에 관한 가압류촉탁을 하는 경우: 4천원(가압류촉탁수수료) $\times$ 3(부동산 개수) = 1만2천원(등기신청수수료 징수에 관한 등기예규 제1861호, 시행 2025.08.05)

바) 전자신청 등에 의한 등기신청수수료의 특례 : 부동산등기를 전자신청 하는 경우 1만8천원에 해당하는 등기신청수수료는 1만원, 8천원에 해당하는 등기신청수수료는 4천원, 4천원에 해당하는 등기신청수수료는 1천원을 각각 납부하여야 하고, 전자표준양식에 의하여 신청하는 경우 2만원에 해당하는 등기신청수수료는 1만7천원, 1만8천원에 해당하는 등기신청수수료는 1만5천원, 8천원에 해당하는 등기신청수수료는 6천원, 4천원에 해당하는 등기신청수수료는 3천원을 각각 납부하여야 한다(등기신청수수료 징수에 관한 등기예규 제1861호, 시행 2025.08.05.).

[별지 등기기록례 8] 신탁부동산의 수탁자 고유재산으로의 전환으로 인한 말소

【 갑 구 】 (소유권에 관한 사항)				
순위 번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권 리 자 및 기 타 사 항
2	소유권이 전	2025년9월7 일 제15009호	2025년9월6 일 매매	소유자 김우리 600104-1056429 서울특별시 서초구 반포대로 60 (반포동) 거래가액 금200,000,000원
	신탁재산 처 분 에 의한 신탁			신탁원부 제2025-52호
2-1	신탁주의 사항			이 부동산에 관하여 임대차 등의 법률행 위를 하는 경우에는 등기사항증명서 뿐 만 아니라 등기기록의 일부인 신탁원부 를 통하여 신탁의 목적, 수익자, 신탁재 산의 관리 및 처분에 관한 신탁 조항 등 을 확인할 필요가 있음 2025년9월7일 부가
3	2 번 수탁 자의 고 유재산으 로 된 뜻 의 등기	2026년5월 31일 제6000호	2026년5월30 일 신탁재산의 고유재산 전 환	
	2 번 신탁 등기 말소		신탁재산의 고유재산 전 환	
4	2-1번 신탁주의사 항 말소			2번 신탁등기 말소로 인하여 2026년5월31일 등기

○ 신탁재산이 수탁자의 고유재산으로 되는 경우에는 수탁자는 수탁자의 지위에
서 소유자의 지위로 변경되나 등기명의인은 동일인이므로 이때에는 권리변
경등기의 형태로 하게 된다.

[서식] 수탁자의 고유재산으로 된 취지의 등기 및 신탁등기 말소등기

수탁자의 고유재산으로 된 취지의 등기 및 신탁등기말소등기				
접 수	년 월 일	처리인	등기관확인	각종통지
	제 호			

부동산의 표시				
서울특별시 서초구 서초동 100-1 대 16965.3㎡ 이 상				
등기원인과 그 연 월 일		20〇〇년 〇월 〇일 신탁재산의 고유재산전환		
등 기 의 목 적		수탁자의 고유재산으로 된 취지의 등기 및 신탁등기말소		
말 소 의 원 인		신탁재산의 고유재산으로 전환		
말 소 할 사 항		20〇〇년 〇월 〇일 접수 제1234호 신탁원부(제5634호)		
구 분	성 명 (상호명칭)	주민등록번호 (등기용등록번호)	주 소(소재지)	지 분
등 기 신청인 및 권리자	김 수 탁	000000 -000000	서울 서초구 서초로 223-66	

시가표준액 및 국민주택채권매입금액		
부동산 표시	부동산별 시가표준액	부동산별 국민주택채권매입금액
1. 토 지	금 원	금 0000원
2.	금 원	금 0000원
국 민 주 택 채 권 매 입 총 액		금 0000원
국 민 주 택 채 권 발 행 번 호		
취득세(등록면허세) 금 000원		지방교육세 금 000원
		농어촌특별세 금 원
세 액 합 계		금 0000원
등 기 신 청 수 수 료		금 0000원
		은행수납번호 :
등기의무자의 등기필 정보		
부동산 고유번호	1102-2006-002095	
성명(명칭)	일련번호	비밀번호
	Q77C-LO7I-35J5	40-4636
첨 부 서 면		
1. 법원 또는 주무관청의 허가증 1통	1. 인감증명서(전자본인서명확인서) 1통	
1. 신탁원부 1통	1. 등기신청수수료영수필확인서 1통	
1. 토지대장 1통	1. 취득세(등록면허세)영수필확인서 1통	
1. 법인등기부등본 1통	1. 위 임 장 1통	
1. 주민등록등본 1통		
20〇〇년 〇월 〇일		
위 신청인 ① (전 화:)		
(또는) 위 대리인 법무사 정 인 구 ① (전 화:)		
서울 서초구 서초로 223-66		
서울중앙 지방법원 서초 등기소 귀 중		
알림서비스 (선택)	등기접수 및 처리결과에 대한 문자 수신에 동의합니다. (□동의 □미동의) (성명 휴대전화번호:)	

- 신청서 작성요령 -

1. 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
2. 신청인란등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.

○ 이 사례는 수탁자의 고유재산으로 된 경우 그 취지의 등기 및 신탁등기를 말

소하는 사례이다.

※ 신청정보의 제공

- 인터넷등기신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소에 접속한 후 전자문서로 작성하여야 한다. 이에 관하여 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)이 마련되어 있다.
- 신청정보의 입력 : 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.
- 부동산의 표시란 : 대장등본에 등록된 토지의 소재와 지번, 지목, 면적을 기재한다. 건물의 경우에는 도로명주소를 기재하여야 하고, 토지는 종전 지번 방식의 주소를 그대로 쓴다.
- 등기원인과 그 연월일란 : 등기원인은 “신탁재산의 고유재산전환”으로, 연월일은 전환일을 기재한다.
- 등기의 목적란 : “수탁자의 고유재산으로 된 취지의 등기 및 신탁등기말소”로 기재한다.
- 등기의무자란 : 위탁자의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하되, 등기부상 소유자 표시와 일치하여야 한다. 법인인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사무소 소재지), 등기용등록번호를 기재한다.
- 등기관리자란 : 귀속권리자인 수탁자를 기재하는 란으로, 그 기재방법은 등기의무자란과 같다.

※ 첨부정보의 제공

- 첨부문서(등기원인증서)는 전자적으로 작성하고 이를 PDF 파일로 변환한다.
- 자격자대리인의 전자신청 시 스캔제출 허용 범위 : 등기신청의 진정성을 위하여 전자신청의 모든 첨부정보는 작성명의인의 인증서정보를 첨부하되, 예외적으로 부동산등기 전자신청 절차 등에 관한 업무처리지침(이하 예규) 제8조에서 정하는 첨부정보인 경우 자격자대리인은 원본을 교부받아 이를 확인하고 원본과 상위 없다는 취지의 부가정보와 자격자대리인의 개인인증서를 덧붙여 송신하는 것으로 갈음할 수 있다. 따라서 법원행정처장이 지정하는 금융기관이 근저당권자로서 근저당권설정등기를 전자신청하는 경우 근저당

권설정계약서만 제8조의 예외가 인정되므로 그 외의 첨부정보(위임장, 국민 주택채권면제확인서, 공장증명서, 기계·기구목록 등)는 위 예규 제6조에 따라 작성자의 인증서정보(법인인 경우 전자증명서정보)를 함께 제공하여야 한다(부동산등기선례 제202507-3호, 2025. 7. 30. 부동산등기과-2565 질의 회답).

- 신탁등기를 신청하는 경우에는 부동산등기법 제81조제1항 각 호의 사항을 신탁원부 작성을 위한 정보로서 제공하여야 한다. 여러 개의 부동산에 관하여 1건의 신청정보로 일괄하여 신탁등기를 신청하는 경우에는 각 부동산별로 신탁원부 작성을 위한 정보를 제공하여야 한다(등기예규 제1799호).
- 등기원인을 증명하는 정보로서 당해 신탁재산이 수탁자의 고유재산으로 된 경우에는 신탁행위로 이를 허용하였거나 수익자의 승인을 받았음을 증명하는 정보 또는 법원의 허가 및 수익자에게 통지한 사실을 증명하는 정보를 제공하여야 한다. 위 증서는 부동산등기특별조치법이 정하는 바에 따라 검인을 받아야 한다(등기선례5-895, 1998. 6. 18. 등기 3402-541 질의회답).
- 등기필정보를 분실 또는 멸실한 경우나 등기필증을 보유한 자가 전자신청을 원하는 경우에는 전자확인서면제도를 이용하여야 한다.
- 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부을 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.
- 신청인이 법인인 경우에는 그 대표자의 자격을 증명하는 정보를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다(부동산등기규칙 제46조 제1항 제4호).
- 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다.
- 등기필증이 등기필정보로 대체된 현행 제도 아래에서는 등기원인을 증명하는 서면을 가지고 등기필증을 작성할 필요가 없고 등기필증 작성을 위한 신청서 부분도 제출할 필요가 없다.

- 제3자의 허가서 등의 경우에는 수탁자는 신탁으로 인한 이전등기시 이미 받았으므로 신탁재산을 수탁자 명의의 고유재산으로 하는 경우에는 다시 제3자의 허가서 등을 첨부할 필요는 없다. 그러나 신탁재산을 수탁자의 고유재산으로 전환함은 그 실질이 새로운 소유권이전으로 볼 수 있으므로, 토지거래허가를 받아야 하는 경우에는 토지거래허가증을 첨부하여야 한다.

※ 취득세·등록면허세·등기신청 수수료 등

- 425면 참조

※ 등기완료통지서

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

[첨부서면] 위임장

위 임 장	
부 동 산 의 표 시	서울특별시 서초구 서초동 100-1 대 16965. 3㎡ 이 상
등기원인과 그 연 월 일	20〇〇년 〇월 〇일 신탁재산의 고유재산전환
등 기 의 목 적	수탁자의 고유재산으로 된 취지의 등기 및 신탁등기말소
말 소 의 원 인	신탁재산의 고유재산으로 전환
말 소 할 사 항	20〇〇년 〇월 〇일 접수 제1234호 신탁원부(제5634호)
등기신청인 겸 등기관리자 김 수 탁 ㉠ 서울 서초구 서초로 223-66	법무사 정 인 구 서울 서초구 서초로 223-66 위 사람을 대리인으로 정하고 위 부동산에 대한 등기신청 및 취하에 관한 모든 행위를 위임한다. 또한 복대리인 선임을 허락한다. 20〇〇년 〇월 〇일

주) 법인이 인감증명을 첨부하여야 할 때에는 등기소의 증명을 얻은 그 대표자의 인감을, 비법인 사단이나 재단인 경우에는 대표자(관리인)의 개인인감을 각 날인한다.

제8절 신탁재산(금전 등)의 처분에 의하여 제3자로부터 부동산에 관한 소유권을 취득하는 경우

1. 서 설

신탁법 제27조는 “신탁재산의 범위”에 대한 조항으로, 수탁자가 신탁재산의 관리, 처분, 운용, 개발, 멸실, 훼손 등과 관련하여 얻게 된 재산은 신탁재산에 포함된다는 내용을 규정하고 있다.

신탁재산의 범위는 신탁재산 그 자체뿐만 아니라, 신탁재산을 관리하거나 처분하는 과정에서 발생하는 모든 추가적인 재산도 신탁재산의 일부로 간주된다. 즉, ①신탁재산의 운용을 통해 발생한 수익 ②신탁재산의 처분으로 얻은 대금 ③신탁재산의 훼손이나 멸실로 인해 수탁자가 받게 된 보험금 등이 될 것이다.

2. 신탁재산의 처분

가. 개 설

수탁자는 위탁자와 수탁자간의 신탁계약에 따라 수탁자는 수익자를 위하여 부동산을 관리·처분하게 되는데 수탁자가 신탁재산을 타에 처분한 경우에는 당해 부동산은 신탁재산에서 벗어나게 된다. 그러므로 이러한 실체관계를 등기부에 공시하여야 하는데 그것이 소유권이전등기와 신탁등기의 말소이다(부동산등기법 제87조 제1항, 등기예규 제1726호).

신탁등기의 말소는 ①수탁자가 신탁재산을 타에 처분하였거나 ②신탁이 종료되어 신탁재산이 위탁자 또는 수익자에게 귀속되었을 경우 ③신탁재산이 수탁자의 고유재산으로 된 경우에 신탁등기를 말소하여야 한다.

나. 신탁재산 처분으로 인한 소유권이전등기와 신탁등기의 말소

(1) 개 설

신탁등기가 경료된 부동산에 대하여 제3자 명의로의 소유권이전등기를 경료하고자 하는 경우, 수탁자가 신탁된 부동산을 제3자에게 처분하여 소유권이전등기를 경료하는 것이 신탁목적에 반하지 않는 경우에는 수탁자를 등기의무자로 하여 제3자 명의로의 소유권이전등기(같은 신청서에 신탁등기의 말소등기를 함께 신청하여야 함)를 경료받을 수 있을 것이나, 그와 같은 등기신청이 신탁목적에 반하는 경우에는 그 등기신청은 수리될 수 없을 것이고, 이러한 경우에는 위탁자가 신탁행위에서 정한 바에 따라 신탁을 해지하여 이를 원인으로 하는 위탁자 명의로의 소유권이전등기를 경료 받은 후, 위탁자와 제3자 간의 매매계약을 원인으로 하여 제3자 명의로의 소유권이전등기를 신청하여야 할 것이다. 다만, 구체적인 경우에 있어 등기신청이 신탁목적에 반하는지 여부는 등기신청을 받은 등기관이 신탁원부 등을 기초로 개별적으로 판단하여야 할 것이다(등기선례 5-615, 1998. 8. 24. 등기 3402-803 질의회답).

한편 “갑의 부동산 수탁자 A는 매도인으로서, 을의 금전 수탁자 B는 매수인으로서 갑이 신탁한 부동산에 대하여 각 수탁자의 지위에서 매매계약을 체결하고 이에 따른 소유권이전등기를 신청할 때에, A의 신탁재산 처분으로 인한 신탁등기말소와 B의 신탁재산 처분에 의한 신탁등기는 부동산등기법에 의하여 소유권이전등기신청과 동일한 서면으로 동시에 신청하여야 하므로 신청서의 등기원인은 매매, 신탁등기말소 및 신탁재산 처분에 의한 신탁으로 기재하여야 하며, 이때 A와 B가 동일인이라면 갑이 신탁한 부동산의 수탁자로서 등기의무자 지위와 을의 수탁자로서 등기관리자 지위를 동시에 가지게 되므로 위 매매계약에 따른 소유권이전등기신청은 허용되지 않는다(등기선례 8-277, 2007. 01. 15. 부동산등기과-168 질의회답).”고 한다.

(2) 소유권이전등기와 신탁등기의 말소

가) 수탁자가 신탁재산을 타에 처분하는 경우에는 소유권이전등기와 신탁등기의 말소를 하여야 하는데 이 경우에는 동일한 신청서에 의하여 신청하여야 한

다(부동산등기법 제87조 제1항). 그러므로 소유권이전등기 또는 신탁등기의 말소등기만을 신청하였을 경우에 등기공무원은 이를 수리하지 아니한다(등기예규 제1726호).

나) 등기권리자는 신탁재산처분에 의한 매수인이 되고, 등기의무자는 수탁자가 된다. 수탁자가 다수이면 합유에 의한 등기의무자가 된다.

(3) 신탁재산 전부를 처분 한 경우 등기원인과 목적

신탁재산을 타에 전부 처분한 경우 등기원인과 그 연월일은 “0년 0월 0일 매매”로, 매매계약서상 계약일을 기재하고, 등기의 목적은 “신탁재산처분에 의한 소유권이전 및 신탁등기말소”라고 기재하고, 신탁등기말소의 원인은 “신탁재산 전부처분”으로 기재한다.

(4) 신탁재산 일부를 처분 한 경우 등기원인과 목적

신탁재산 중 일부만을 처분한 경우에는 신탁재산이 아직 남아있으므로 등기원인과 그 연월일은 “0년 0월 0일 매매”로 매매계약서상 계약일을 기재하고, 등기의 목적은 “소유권일부이전 및 신탁등기변경”이라고 기재하고, 신탁등기말소의 원인은 “신탁재산 일부처분”으로 기재한다. 신탁재산 일부만을 처분(또는 귀속)한 경우에는 신탁재산이 아직 남아있으므로 변경등기도 함께 신청하도록 한 것이다.

다. 신청정보와 첨부정보

제3자에게 신탁재산을 처분한 경우에는 일반소유권 이전의 등기와 같이 매매계약서와 수탁자의 인감증명을 첨부하여야 한다(등기선례3-474, 1991.7.1. 등기 제1399호). 다만, 신탁원부의 신탁조항에 위탁자와 수익자의 승낙을 얻어 신탁목적물을 관리처분 할 수 있는 규정이 있는 경우에는 그에 따른 첨부서류가 필요하다.

라. 취득세, 등록면허세, 국민주택채권, 수수료 등

(1) 취득세 등

취득세와 등록면허세는 매수자가 납부하여야 하므로 일반소유권이전등기와 동일하다. 따라서 지방세법 제11조에 의한 취득세와 지방세법 제28조에 의한 등록면허세를 납부하여야 한다.

(2) 신탁말소등기의 등록면허세

신탁을 원인으로 한 소유권이전등기와 신탁말소의 등기는 동시에 신청하여야 하나 이들은 각 별개의 등기이다. 따라서 신탁말소등기에 대하여는 지방세법 제28조제1항제1호마목에 따라 6,000원의 등록면허세를 납부하여야 하고(등기예규 제1678호), 지방교육세로는 그 100분의20에 해당하는 1,200원을 납부하여야 한다. 전자신청을 하기 위해서는 등록면허세를 지방세 인터넷 납부시스템(대법원 인터넷등기소)에 의하여 전자적으로 납부하여야 한다.

(3) 국민주택채권

신탁 또는 신탁종료에 따라 수탁자 또는 위탁자에게 소유권이전등기를 하는 경우에는 국민주택채권을 매입하지 아니하나(주택도시시기금법 시행령 별표1 제8조 제2항 관련 부표15호 가.), 수익자 및 제3자에게 소유권이전등기를 하는 경우에는 국민주택채권을 매입하여야 한다.

구청 등에서 발행한 등록면허세고지서에 나온 시가표준액이고, 국민은행에서 매입즉시 그 자리에서 할인이 가능하다.

(4) 인지세

신탁종료에 따라 수탁자 또는 위탁자에게 소유권이전등기를 하는 경우에는 대가성 있는 소유권이전에 관한 증서로 볼 수 없으므로 귀속권리자와 상관없이 인지세법에서 정하는 인지를 첨부할 필요가 없다(등기선례 7-553. 2004. 8. 23. 부등 3402-417 질의회답). 그러나 제3자에게 이전하는 경우에는 인지를 첨부하여야 한다.

주택의 소유권이전에 관한 증서로서 등기부에 기재금액이 1억원 이하인 것 (인지세법 제6조), 주택을 제외한 일반 부동산의 경우는 기재금액이 1천만원 이하인 경우 면제된다.

(5) 등기신청수수료

가) 소유권이전등기와 동시에 신탁말소등기를 하는 경우 : 소유권이전등기의 신청수수료 이외에 신탁말소등기의 신청수수료를 별도로 납부하여야 한다(등기예규 제1861호, 시행 2025.08.05.).

[별표] 부동산신탁등기수수료(개정 2025.8.5. 등기예규 제1861호)

등 기 목 적 등		수수료	
		서면방문신청	전자표준 신청
소유권이전등기		18,000원	15,000원
신탁등기	가. 신탁등기	8,000원	6,000원
	나. 신탁등기의 변경, 말소등기 등 신탁관련 기타 등기	4,000원	3,000원

나) 등기신청수수료의 납부의무자 : 등기신청수수료는 등기신청인이 이를 납부하여야 하되, 등기권리자와 등기의무자의 공동신청에 의하는 경우에는 등기권리자가 이를 납부하여야 한다(등기예규 제1861호, 시행 2025.08.05.).

다) 수개의 부동산에 관한 등기신청을 일괄하여 하나의 신청서(촉탁서를 포함한다. 이하 같다)로써 하는 경우 : 이 경우에는 등기의 목적에 따른 소정의 수수료액에 신청 대상이 되는 부동산 개수를 곱한 금액을 등기신청수수료로 납부하여야 한다.

(예시) : ① 하나의 신청서로써 1필지의 토지 및 그 지상의 1개의 건물에 관한 매매를 등기원인으로 하는 소유권이전등기를 신청하는 경우: 1만8천원 (소유권이전등기신청수수료) × 2(부동산 개수) = 3만6천원

② 하나의 신청서로써 1필지의 토지 및 그 지상의 1개의 건물에 관한 상속을 등기원인으로 하는 소유권이전등기 또는 근저당권이전등기를 신청하는 경우: 2만원(이전등기신청수수료) × 2(부동산 개수) = 4만원

③ 하나의 촉탁서로써 3개의 부동산에 관한 가압류촉탁을 하는 경우: 4천원

(가압류촉탁수수료) × 3(부동산 개수) = 1만2천원(등기신청수수료 징수에 관한 등기예규 제1861호, 시행 2025.08.05)

아) 전자신청 등에 의한 등기신청수수료의 특례 : 부동산등기를 전자신청 하는 경우 1만8천원에 해당하는 등기신청수수료는 1만원, 8천원에 해당하는 등기신청수수료는 4천원, 4천원에 해당하는 등기신청수수료는 1천원을 각각 납부하여야 하고, 전자표준양식에 의하여 신청하는 경우 2만원에 해당하는 등기신청수수료는 1만7천원, 1만8천원에 해당하는 등기신청수수료는 1만5천원, 8천원에 해당하는 등기신청수수료는 6천원, 4천원에 해당하는 등기신청수수료는 3천원을 각각 납부하여야 한다(등기신청수수료 징수에 관한 등기예규 제1861호, 시행 2025.08.05).

[서식] 소유권이전등기 및 신탁등기말소신청(신탁재산의 처분에 의하여 제3자 명의로의 소유권이전등기, 신탁목적에 반하지 않는 경우)

소유권이전등기 및 신탁등기말소신청

접 수	년 월 일	처리인	등기관확인	각종통지
	제 호			

부동산의 표시				
서울특별시 서초구 서초동 101 대 1,600㎡ 이 상				
등기원인과 그 연 월 일		20〇〇년 〇월 〇일 매매		
등 기 의 목 적		소유권이전 및 신탁등기말소		
말 소 의 원 인		신탁재산전부처분		
말 소 할 사 항		20〇〇년 〇월 〇일 접수 제1234호 신탁원부(제5634호)		
구 분	성 명 (상호명칭)	주민등록번호 (등기용등록번호)	주 소(소재지)	지 분
수탁자 겸 등기의무 자	서울부동산신탁 주식회사 대표이사 홍 길 동	000000-000000	서울시 서초구 서초로55길 20	
매수자겸 등기권리 자	김 갑 수	000000-000000	서울시 서초구 방배로00길 211-322	

시가표준액 및 국민주택채권매입금액		
부동산 표시	부동산별 시가표준액	부동산별 국민주택채권매입금액
1. 토 지	금 원	금 원
2.	금 원	금 원
국 민 주 택 채 권 매 입 총 액		채권 매입면제(주택도시기금법 시행령 별표1 제8조 제2항 관련 부표 15호 가.)
국 민 주 택 채 권 발 행 번 호		
취득세(등록면허세) 금 6,000원		지방교육세 금 1,200원
		농어촌특별세 금 원
세 액 합 계		금 7,200원
등 기 신 청 수 수 료		금 4,000원(이품의 경우)
		은행수납번호 :
등기의무자의 등기필 정보		
부동산 고유번호	1102-2006-002095	
성명(명칭)	일련번호	비밀번호
	Q77C-LO7I-35J5	40-4636
첨 부 서 면		
1. 신탁원부	1통	1. 동의서 1통
1. 토지대장	1통	1. 인감증명서 1통
1. 매매계약서	1통	1. 취득세(등록면허세) 영수필확인통
1. 법인등기부등본	1통	1. 위 임 장 1통
1. 주민등록등본	1통	
20〇〇년 〇월 〇일		
위 신청인 ① (전 화:)		
(또는) 위 대리인 법무사 정인구 ① (전 화:)		
서울 서초구 서초로223길 66		
서울중앙 지방법원 서초 등기소 귀 중		
알림서비스 (선택)	등기접수 및 처리결과에 대한 문자 수신에 동의합니다. (□동의 □미동의) (성명 후대전화번호:)	

- 신청서 작성요령 -

1. 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
2. 신청인관등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.

※ 이 신청서는 신탁재산처분으로 인하여 소유권을 제3자에게 이전하는 사례이다.
 소유권이전등기 및 신탁말소등기를 1건의 신청정보로 일괄하여 신청하여야 한다.

※ 신청정보의 제공

- 신청정보의 입력 : 신청정보는 "인터넷등기전자신청" 시스템이 안내하는 순서에 따라 입력하여야 한다. 신청서에는 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.
- 부동산의 표시란 : 매매목적물을 기재하되, 등기부상 부동산의 표시와 일치하여야 한다. 부동산이 토지인 경우에는 토지의 소재와 지번, 지목, 면적을 기재하고, 건물인 경우에는 건물의 소재와 지번, 구조, 면적, 건물의 종류, 건물의 번호가 있는 때에는 그 번호, 부속건물이 있는 때에는 그 종류, 구조와 면적을 기재한다. 부동산거래계약신고필증에 기재된 거래신고일련번호와 거래가액을 기재한다. 만일 등기부와 토지·건축물대장의 부동산표시가 다른 때에는 먼저 부동산표시변경(또는 경정)등기를 하여야 한다.
- 등기원인과 그 연월일란 : 등기원인은 “매매”로, 연월일은 매매계약서상 계약일을 기재한다.
- 등기의 목적란 : 소유권 전부이전의 경우이므로 “소유권이전 및 신탁등기말소”로 기재한다.
- 등기의무자란 : 매도인인 수탁자의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하되, 등기부상 소유자 표시와 일치하여야 한다. 법인인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사무소 소재지), 등기용등록번호를 기재한다.
- 등기권리자란 : 매수인을 기재하는 란으로, 그 기재방법은 등기의무자란과 같다.

※ 첨부정보의 제공

- "인터넷등기전자신청"시 신청정보와 첨부정보를 등기소에 제공하여야 한다.
- 첨부문서(등기원인증서)는 전자적으로 작성하고 이를 PDF 파일로 변환한다.
- 자격자대리인의 전자신청 시 스캔제출 허용 범위 : 등기신청의 진정성을 위하여 전자신청의 모든 첨부정보는 작성명의인의 인증서정보를 첨부하되, 예

외적으로 부동산등기 전자신청 절차 등에 관한 업무처리지침(이하 예규) 제8조에서 정하는 첨부정보인 경우 자격자대리인은 원본을 교부받아 이를 확인하고 원본과 상위 없다는 취지의 부가정보와 자격자대리인의 개인인증서를 덧붙여 송신하는 것으로 갈음할 수 있다. 따라서 법원행정처장이 지정하는 금융기관이 근저당권자로서 근저당권설정등기를 전자신청하는 경우 근저당권설정계약서만 제8조의 예외가 인정되므로 그 외의 첨부정보(위임장, 국민주택채권면제확인서, 공장증명서, 기계·기구목록 등)는 위 예규 제6조에 따라 작성자의 인증서정보(법인인 경우 전자증명서정보)를 함께 제공하여야 한다(부동산등기선례 제202507-3호, 2025. 7. 30. 부동산등기과-2565 질의회답).

- 등기필정보는 신청서에 기재하므로써 등기필증의 제출을 생략 할 수 있다. 등기필정보는 등기필증과 마찬가지로 재교부하지 아니한다. 등기필정보를 분실한 경우나 기타 등기필정보를 제공할 수 없는 경우에 전자신청을 하기 위해서는 전자확인서면제도를 이용해야 한다.
- 첨부문서(예 : 매매계약서 등 등기원인증서)는 전자적으로 작성하고 이를 PDF 파일로 변환한다. 또한 당사자 모두 자신의 공인인증서를 이용하여 전자서명을 하여야 전자적 첨부가 가능하다.
- 거래가액 신청정보 : 계약을 등기원인으로 하는 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 거래가액을 신청정보의 내용으로 등기소에 제공하고, 시장·군수 또는 구청장으로부터 제공받은 거래 계약신고필증정보를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다.
- 매매목록 : 거래신고의 대상이 되는 부동산이 2개 이상인 경우에 작성하고, 그 매매목록에는 거래가액과 목적부동산을 기재한다. 단, 거래되는 부동산이 1개라 하더라도 여러 사람의 매도인과 여러 사람의 매수인 사이의 매매계약인 경우에는 매매목록을 작성한다.
- 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.

- 작성명의인이 있는 전자문서를 첨부할 경우 그 전자문서는 PDF 파일 형식의 전자문서이어야 하며, “공인인증서정보, 행정전자서명정보, 전자증명서정보”를 함께 첨부하여야 한다.
- 대리인에 의한 신청의 경우 : 대리인에 의한 신청인 경우에는 대리인이 위임에 관한 정보를 입력하고 당사자가 공인인증서정보(당사자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 첨부하여 승인하여야 한다.
- 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다.
- 등기필증이 등기필정보로 대체된 현행 제도 아래에서는 등기원인을 증명하는 서면을 가지고 등기필증을 작성할 필요가 없고 등기필증 작성을 위한 신청서 부분도 제출할 필요가 없다.
- 국민주택채권매입 438면 참조
- 인지세 납부 438면 참조
- 취득세(등록면허세)·지방교육세·농어촌특별세 438면 참조
- 등기신청수수료 439면 참조
- 등기완료통지서 : 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

3. 신탁재산 처분에 의하여 제3자로부터 부동산소유권을 취득하는 경우

가. 서 설

신탁법은 제4조에서 신탁의 대항요건으로 “등기 또는 등록하여야 할 재산권에 관하여는 신탁은 그 등기 또는 등록을 함으로써 제3자에게 대항할 수 있다.”고 규정하고 있다.

부동산신탁의 공시는 신탁을 등기원인으로 하는 부동산소유권이전등기(신탁법 제2조)외에 신탁재산임을 표시하는 신탁내용을 신탁원부에 기재함으로써 공시한다.

나. 신탁재산 처분에 의하여 제3자로부터 부동산소유권을 취득하는 경우 등기절차

(1) 일괄신청

① 개 설

신탁법 제27조에 따라 신탁재산에 속하게 되는 경우, 예컨대 신탁재산(금전 등)의 처분에 의하여 제3자로부터 부동산에 관한 소유권을 취득하는 경우 신탁등기(이하 “신탁재산 처분에 의한 신탁등기”라 한다)의 신청은 해당 부동산에 대한 소유권이전등기의 신청과 함께 1건의 신청정보로 일괄하여 하여야 한다. 신탁법 제27조에 따라 신탁재산에 속하게 되는 부동산에 관한 소유권보존등기를 신청하는 경우도 같다(등기예규 제1799호1.나.(4)(가)).

② 등기의 목적

이 경우 등기목적은 “소유권이전 및 신탁재산처분에 의한 신탁”으로, 등기관리자란 “등기관리자 및 수탁자”로 표시하여 신청정보의 내용으로 제공한다(등기예규 제1799호1.나.(4)(나)).

(2) 일괄신청에 대한 예외

① 개 설

등기예규(제1799호1.나.(4)(다))는 일괄신청에 대하여 “신탁재산(금전 등)의 처분에 의하여 제3자로부터 부동산에 관한 소유권을 취득하는 경우 소유권에 관한 등기만을 먼저 신청하여 수탁자 앞으로 소유권에 관한 등기가 이미 마쳐진 때에는 수탁자는 그 후 단독으로 신탁등기만을 신청할 수 있고, 수익자나 위탁자도 수탁자를 대위하여 단독으로 신탁등기만을 신청할 수 있다.”고 한다.

② 등기의 목적

이 경우 등기목적은 “신탁재산처분에 의한 신탁”으로 하여 신청정보의 내용으로 제공한다(등기예규 제1799호1.나.(4)(다)).

등기권리자란 “등기권리자 및 수탁자”로 표시하여 신청정보의 내용으로 제공한다(등기예규 제1799호1.나.(4)(나)).

다. 취득세 등

(1) 소유권이전으로 인한 취득세

신탁(신탁법에 따른 신탁으로서 신탁등기가 병행되는 것만 해당한다)으로 인한 신탁재산의 취득으로서 취득세를 납부하지 아니하나 “신탁재산 처분에 의하여 제3자로부터 부동산소유권을 취득하는 경우”이므로 처분가격을 초과하여 매입되는 부분에 대하여는 취득세를 납부하여야 할 것이다.

(2) 등록면허세

소유권이전의 경우 처분가격을 초과하여 매입되는 부분에 대하여는 부동산가액의 1천분의 20에 해당하는 등록면허세를 납부하여야 한다.

신탁등기의 등록면허세는 부동산 매 1건당 6,000원을 납부하여야 하고(지방세법 제28조제1항1호.마목), 지방교육세로 등록면허세액의 100분의20에 해당하는 1,200원을 납부한다.

(3) 국민주택채권

처분가격을 초과하여 매입되는 부분에 대하여는 국민주택채권을 매입하여야 한다. 구청 등에서 발행한 등록면허세고지서에 나온 시가표준액이고, 국민은행에서 매입 즉시 그 자리에서 할인이 가능하다.

(4) 인지세 납부

처분가격을 초과하여 매입되는 부분에 대하여는 인지세를 납부하여야 한다. 국내에서 재산에 관한 권리 등의 창설·이전 또는 변경에 관한 계약서나 이를 증명하는 그 밖의 문서를 작성하는 자는 인지세를 납부하여야 한다(인지세법 제1조).

(5) 등기신청수수료

가) 소유권이전등기와 동시에 신탁등기를 하는 경우 : 소유권이전등기의 신청 수수료 이외에 신탁등기의 신청수수를 별도로 납부하여야 한다.

[별표] 부동산신탁등기수수료(개정 2025.8.5. 등기예규 제1861호)

등 기 목 적 등		수 수 료	
		서면방문신청	전자표준 신청
소유권이전등기		18,000원	15,000원
신탁등기	가. 신탁등기	8,000원	6,000원
	나. 신탁등기의 변경, 말소등기 등 신탁관련 기타 등기	4,000원	3,000원

나) 등기신청수수료의 납부의무자 : 등기신청수수료는 등기신청인이 이를 납부하여야 하되, 등기관리자와 등기의무자의 공동신청에 의하는 경우에는 등기관리자가 이를 납부하여야 한다(등기예규 제1861호, 시행 2025.08.05.).

다) 수개의 부동산에 관한 등기신청을 일괄하여 하나의 신청서(촉탁서를 포함한다. 이하 같다)로써 하는 경우 : 이 경우에는 등기의 목적에 따른 소정의 수수료액에 신청 대상이 되는 부동산 개수를 곱한 금액을 등기신청수수료로 납부하여야 한다.

(예시) : ① 하나의 신청서로써 1필지의 토지 및 그 지상의 1개의 건물에 관한

매매를 등기원인으로 하는 소유권이전등기를 신청하는 경우: 1만8천원 (소유권이전등기신청수수료) $\times$ 2(부동산 개수) = 3만6천원

② 하나의 신청서로써 1필지의 토지 및 그 지상의 1개의 건물에 관한 상속을 등기원인으로 하는 소유권이전등기 또는 근저당권이전등기를 신청하는 경우: 2만원(이전등기신청수수료) $\times$ 2(부동산 개수) = 4만원

③ 하나의 촉탁서로써 3개의 부동산에 관한 가압류촉탁을 하는 경우: 4천원 (가압류촉탁수수료) $\times$ 3(부동산 개수) = 1만2천원(등기신청수수료 징수에 관한 등기예규 제1861호, 시행 2025.08.05)

마) 전자신청 등에 의한 등기신청수수료의 특례 : 부동산등기를 전자신청 하는 경우 1만8천원에 해당하는 등기신청수수료는 1만원, 8천원에 해당하는 등기신청수수료는 4천원, 4천원에 해당하는 등기신청수수료는 1천원을 각각 납부하여야 하고, 전자표준양식에 의하여 신청하는 경우 2만원에 해당하는 등기신청수수료는 1만7천원, 1만8천원에 해당하는 등기신청수수료는 1만5천원, 8천원에 해당하는 등기신청수수료는 6천원, 4천원에 해당하는 등기신청수수료는 3천원을 각각 납부하여야 한다(등기신청수수료 징수에 관한 등기예규 제1861호, 시행 2025.08.05).

라. 등기신청서

[서식] 소유권이전 및 신탁 등기신청(신탁재산 처분에 의하여 제3자로부터 부동산소유권을 취득하는 경우)

소유권이전 및 신탁 등기신청				
접 수	년 월 일	처리인	등기관확인	각종통지
	제 호			
부동산의 표시				
1. 서울특별시 서초구 서초동 100-1 대 23241.2㎡ [등록문서번호 : 25368456번] 이 상				
등기원인과 그 연 월 일		20○○년 ○월 ○일 신탁		
등 기 의 목 적		소유권이전 및 신탁재산처분에 의한 신탁		
구 분	성 명 (상호명칭)	주민등록번호 (등기용등록번호)	주 소(소재지)	지 분
등 기 의무자	홍길동	00000 - 0000	서울시 서초구 서초로 111-22	
등 기 권 리자 및 수탁자	한국○○신탁 주식회사 대표이사 유장수	00000 - 0000	서울시 서초구 방배로 211-322	

시가표준액 및 국민주택채권매입금액			
부동산 표시	부동산별 시가표준액	부동산별 국민주택채권매입금액	
1. 토 지	금 원	금 원	
2.	금 원	금 원	
국 민 주 택 채 권 매 입 총 액		채권 매입면제(주택도시기금법 시행령 별 표1 제8조 제2항 관련 부표)	
국 민 주 택 채 권 발 행 번 호			
취득세(등록면허세) 금 6,000원		지방교육세 금 1,200원	
		농어촌특별세 금 원	
세 액 합 계		금 7,200원	
등 기 신 청 수 수 료		금 15,000원	
		은행수납번호 :	
등기의무자의 등기필 정보			
부동산 고유번호	1102-2006-002095		
성명(명칭)	일련번호	비밀번호	
	Q77C-L07I-35J5	40-4636	
첨 부 서 면			
1. 검인매매계약서	1통	1. 신탁원부	1통
1. 인감증명서(전자본인서명확인서)	1통	1. 취득세(등록세)영수필확인서	1통
1. 토지대장	1통	1. 위 임 장	1통
1. 주민등록등본	1통		
1. 법인등기부등본	1통		
20〇〇년 〇월 〇일			
위 신청인		㉠ (전 화:)	
(또는) 위 대리인 법무사 김 법 무		㉠ (전 화:)	
		서울 서초구 서초로 223-66	
서울중앙 지방법원		서초 등기소 귀 중	
- 신청서 작성요령 -			
1. 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.			
2. 신청인란등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.			

○ 이 사례는 신탁재산 처분에 의하여 제3자로부터 부동산소유권을 취득하는 경우의 사례이다.

※ 신청정보의 제공

- 인터넷등기신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소에 접속한 후 전자문서로 작성하여야 한다. 이에 관하여 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)이 마련되어 있다.
- 신청정보의 입력 : 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.
- 부동산의 표시란 : 대장등본에 등록된 토지의 소재와 지번, 지목, 면적을 기재한다. 건물의 경우에는 도로명주소를 기재하여야 하고, 토지는 종전 지번 방식의 주소를 그대로 쓴다.
- 등기원인과 그 연월일란 : 등기원인은 “신탁”으로, 연월일은 신탁계약서상 계약일을 기재한다.
- 등기의 목적란 : 신탁으로 인한 소유권이전등기와 신탁등기를 동일신청서로 신청하므로 “소유권이전 및 신탁재산처분에 의한 신탁”으로 기재한다.
- 등기의무자란 : 위탁자의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하되, 등기부상 소유자 표시와 일치하여야 한다. 위탁자가 법인인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사무소 소재지), 등기용등록번호를 기재한다.
- 등기권리자란 : “등기권리자 및 수탁자”로 표시하여 신청정보의 내용으로 제공한다(등기예규 제1799호1. 나. (4)(나)).

※ 첨부정보의 제공

- 첨부문서(등기원인증서)는 전자적으로 작성하고 이를 PDF 파일로 변환한다.
- 자격자대리인의 전자신청 시 스캔제출 허용 범위 : 등기신청의 진정성을 위하여 전자신청의 모든 첨부정보는 작성명의인의 인증서정보를 첨부하되, 예외적으로 부동산등기 전자신청 절차 등에 관한 업무처리지침(이하 예규) 제8조에서 정하는 첨부정보인 경우 자격자대리인은 원본을 교부받아 이를 확인하고 원본과 상위 없다는 취지의 부가정보와 자격자대리인의 개인인증서를 덧붙여 송신하는 것으로 갈음할 수 있다. 따라서 법원행정처장이 지정하는 금융기관이 근저당권자로서 근저당권설정등기를 전자신청하는 경우 근저당권설정계약서만 제8조의 예외가 인정되므로 그 외의 첨부정보(위임장, 국민

주택채권면제확인서, 공장증명서, 기계·기구목록 등)는 위 예규 제6조에 따라 작성자의 인증서정보(법인인 경우 전자증명서정보)를 함께 제공하여야 한다(부동산등기선례 제202507-3호, 2025. 7. 30. 부동산등기과-2565 질의 회답).

- 신탁등기를 신청하는 경우에는 부동산등기법 제81조제1항 각 호의 사항을 신탁원부 작성을 위한 정보로서 제공하여야 한다. 여러 개의 부동산에 관하여 1건의 신청정보로 일괄하여 신탁등기를 신청하는 경우에는 각 부동산별로 신탁원부 작성을 위한 정보를 제공하여야 한다.
- 지방세 납세증명서의 제공 : 신탁법 제3조제1항제1호(위탁자와 수탁자 간의 계약) 및 제2호(위탁자의 유언)에 따라 신탁을 원인으로 소유권이전등기 및 신탁등기를 신청하는 경우와 신탁법 제3조제5항(수탁자가 타인에게 신탁재산에 대하여 설정하는 신탁)에 따라 재신탁을 원인으로 소유권이전등기 및 신탁등기를 신청하는 경우에는 지방세징수법 제5조제1항제4호에 따라 지방세 납세증명서를 첨부정보로서 제공하여야 한다. 다만, 등기원인을 증명하는 정보로서 확정판결, 그 밖에 이에 준하는 집행권원(집행권원)을 제공하는 경우에는 지방세 납세증명서를 제공할 필요가 없다(등기예규 제1799호제1조 다목(8)).
- 매매계약서 : 등기원인을 증명하는 정보로서 첨부정보로 제공하여야 하며, 그 등기원인을 증명하는 정보에는 검인을 받아야 한다(등기예규 제1799호). 인지세법이 정하는 인지는 붙이지 아니한다.
- 여러 개의 부동산에 관하여 하나의 신청서에 의하여 신탁등기를 신청하는 경우에는 매 부동산마다 별개의 신탁원부 작성을 위한 정보를 제공하여야 한다(등기예규 제1799호).
- 등기필정보를 분실 또는 멸실한 경우나 등기필증을 보유한 자가 전자신청을 원하는 경우에는 전자확인서면제도를 이용하여야 한다.
- 등기필증이 등기필정보로 대체된 현행 제도 아래에서는 등기원인을 증명하는 서면을 가지고 등기필증을 작성할 필요가 없고 등기필증 작성을 위한 신청서 부분도 제출할 필요가 없다.
- 신탁원부 : 매 부동산마다 별개의 신탁원부를 제출하여야 한다. 신탁원부는 인터넷등기소 영구보존문서 등록에서 신탁원부를 전자문서로 변환한 후 신

청인 또는 대리인의 전자서명을 부여하여 등록하고, 부여된 등록문서번호를 신청서의 부동산의 표시란에 기재(예 : [등록문서번호 : 100번])하는 방법으로 제출한다. 단, 자연인 또는 법인 아닌 사단이나 재단이 등기신청을 직접 또는 자격자대리인이 아닌 사람에게 위임하여 하는 경우에는 신청인 또는 대리인이 기명날인이나 서명을 한 신탁원부를 서면으로 제출할 수 있다.

- 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부를 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.
- 신청인이 법인인 경우에는 그 대표자의 자격을 증명하는 정보를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다(부동산등기규칙 제46조 제1항 제4호).

※ 취득세 · 등록면허세 · 신청수수료 · 국민주택채권 · 인지세 등

- 448면 참조

※ 등기완료통지서

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

[첨부서면] 위임장

위 임 장	
부 동 산 의 표 시	1. 서울특별시 서초구 서초동 100-1 대 23241.2㎡ 2. 동 소 101-2 대 35748.2㎡ [등록문서번호 : 25368456번] 이 상
등기원인과 그 연월일	20〇〇년 〇월 〇일 신탁
등 기 의 목 적	소유권이전 및 신탁재산처분에 의한 신탁
위 임 인	대 리 인
등기의무자 홍길동 (인) 서울시 서초구 서초로 111-22 등기권리자 한국〇〇신탁 주식회사 서울시 서초구 방배로 211-32 대표이사 유장수 (인) 서울 서초구 서초로 234	법무사 김 법 무 서울 서초구 서초로 456 위 사람을 대리인으로 정하고 위 부동산등기신청 및 취하에 관한 모든 행위를 위임한다. 또한 복대리인 선임을 허락한다. 20〇〇년 0 월 0 일